

시정 요구

1. 제 목 : 파산·면책 채권 관리 부적정
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조에 따라 공사회계 무담보 채권 정리·관리업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 제2호에 따르면 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정 또는 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권은 상각¹⁾ 대상으로 정하고 있고, 「인수채권정리업무규정」 제94조 제2호에 따르면 채무관계인 모두가 파산선고 이후 법원으로부터 면책결정이 확정된 채권은 채권 포기²⁾ 대상으로 정하고 있다.

한편, 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제4호에 따르면 파산·면책이 확정된 경우 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있고, 같은 규정 별표1 “소멸시효 완성기간”에 따르면 파산

1) (상각) 채권 매입대금·가지급금 등을 대손처리 즉 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)

2) (채권포기) 대상 채권의 원장을 마감하고 채권관리를 종결

절차가 확정된 채권의 경우 결정(파산종결 또는 파산폐지) 확정일로부터 10년간 소멸시효가 연장된다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부 소관 무담보채권 중 채무관계인이 파산 선고 및 면책결정된 채권의 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 면책 채권 상각 및 채권포기 불철저

○○○○○○ ○●●●● - ●●●●● 채권은 유일한 채무관계인인 ◇◇◇◇이 2018. 4. 12. 법원으로부터 면책결정(광주지법 ◇◇◇◇ 하면 ◇◇◇◇)을 받았는데도 상각 및 채권포기 처리를 하지 않고 있었고, ○○○○○○ ○●●●● - ●●●●● 채권은 주채무자 ◇◇◇◇가 2014. 4. 23. 면책결정(창원지법 ◇◇◇◇ 하면 ◇◇)을 받았고, 연대보증인 ◇◇◇◇도 2018. 10. 17. 면책결정(광주지법 ◇◇◇◇ 하면 ◇◇◇◇)을 받아 채무관계인 모두 면책결정이 확정되었는데도 상각 및 채권포기 처리를 하지 않는 등

[표 1]과 같이 총 16건의 채권을 감사일 현재까지 상각 및 채권포기 처리하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 면책결정 후 상각 및 채권포기 미처리 현황

순번	차주번호	채무자명	구 분	면책사건 정보	면책결정일
총 16건					
1					
2					
3					
4					

순번	차주번호	채무자명	구 분	면책사건 정보	면책결정일
5	“기재생략”				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

(2) 파산선고된 채권 시효소송 제기 부적정

○○○○○○ ○●●●● - ●●●●● 채권은 주채무자 ◇◇◇◇이 2018. 8. 24. 법원으로부터 파산선고(광주지법 ◇◇◇◇ 하단 ◇◇◇◇◇◇, 2018. 9. 4. 채권관리 시스템 등록)를 받아 시효 연장(10년)이 가능한데도, 광주전남지역본부는 2019. 5. 7. 시효소송을 의뢰하여 2019. 5. 9. 양수금(시효) 소송을 접수(광주지법 ◇◇◇◇차전 ◇◇◇◇)하였다가 파산을 사유로 소취하 하였고

○○○○○○ ○●●●● - ●●●●● 채권은 주채무자 ◇◇◇◇가 2018. 11. 23. 법원으로부터 파산선고(광주지법 ◇◇◇◇ 하단 ◇◇◇◇, 2018. 11. 29. 채권관리 시스템 등록)를 받아 시효중단조치 제외대상에 해당하는데도 2019. 2. 25. 시효소송을 의뢰하여 2019. 3. 29. 양수금(시효) 소송을 접수(광주지법 ◇◇◇◇ 차전 ◇◇◇◇) 하는 등

[표 2]와 같이 이미 파산선고를 받은 사실이 확인되는 채권 총 3건에 대하여 불필요하게 시효소송을 진행(소송비용 총 60만 원)한 것으로 확인되었다.

[표 2] 파산선고 채권 시효소송 제기 현황

(단위 : 원)

순 번	차주번호	채무자명	파산 사건		양수금(시효) 사건		소송비용
			선고일 (BPM 등록일)	사건번호	의뢰일	사건번호	
합 계(3건)							602,200
1	“기재생략”						
2							
3							

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 채무 관계인 모두 면책결정이 이루어진 채권에 대해서는 상각 및 채권포기 처리를 철저히 하고, 파산이 선고된 채권은 시효소송 대상에서 제외 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 채무관계인 모두가 법원으로부터 면책 결정을 받은 채권은 상각 및 채권포기 절차를 진행하고, 파산선고로 이미 시효중단 조치 제외된 채권에 대하여 불필요하게 시효소송을 제기하지 않도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)